

1500161-48.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... depositado. Já fui processado por roubo e tráfico de drogas. Larissa me chamava de Negão. Nunca tinha usado a conta da Larissa antes. No celular da Larissa consta uma conversa sua com ela, onde parece que vc já sabia as contas dela, e pede o aplicativo dela também. Como eu tinha conversado com o Fernando, eu conversei com a Larissa, que me disse em quais bancos ela tinha conta. Eu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500161-48.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500161-48.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 2001278/2021 - DHPP - 2A. DELEGACIA DA D.A.S., 72/2020 - DHPP - 2A. DELEGACIA DA D.A.S.

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ABNADAB FREITAS RODRIGUES e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 589/21

VISTOS.

ABNADAB FREITAS RODRIGUES e ANDERSON ALEXANDRE TREVELATO, já qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas dos artigos 157, § 2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, e artigo 158, §§ 1º e 3º, c.c. artigo 61, II, "j", na forma do artigo 69, todos do Código Penal, CIBELLE DO NASCIMENTO LINO e LARISSA APARECIDA DE SOUZA, qualificadas nos autos, foram denunciadas como incurso nas penas dos artigos 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, 158, §§ 1º e 3º, c/c 61, II, j e 29, caput, na forma do artigo 69, do Código Penal, 28 de novembro de 2.020, por volta de 20h30, à rua Francisco Valente, 81, Rio Pequeno, São Paulo, durante calamidade pública, previamente ajustados e unidade de desígnios com outro indivíduo não

identificado, subtraíram, para proveito comum e das partícipes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e violência consistente em vias de fato, além da restrição à liberdade da vítima, 01 celular Motorola e 02 relógios de pulso T.H. e H., de C.R.d.O..

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ABNADAD FREITAS RODRIGUES e ANDERSON ALEXANDRE TREVELATO, previamente ajustados e unidade de designios com outro indivíduo não identificado, constrangeram C. R. de O., com emprego de arma e mediante violência, e ainda restrição física, para obtenção de R\$ 41.807,36.

Consta por fim que CIBELLE DO NASCIMENTO LINO e LARISSA APARECIDA DE SOUZA, qualificadas às fls. 144 e 151, participaram efetivamente dos delitos acima.

A denúncia foi recebida à fl. 359.

Foram apresentadas defesas preliminares.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas, através do sistema de áudio e vídeo, a vítima, uma testemunha de defesa, e os réus foram interrogados.

Em debates, a representante do Ministério Público requereu a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia, por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

A Defesa do réu ANDERSON, a fls. 678/689, pediu a absolvição do réu pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o crime de receptação, reconhecimento de crime único, pena no mínimo, afastamento das qualificadoras e regime mais brando.

Igualmente a defesa da ré LARISSA, a fls. 690/698, do réu ABNADAD, em memoriais a fls. 699/712, e da ré CIBELLE a fls. 713/724, também pugnaram pela absolvição por ausência de provas suficientes para condenação, nulidade do reconhecimento feito sem observância do artigo 226 do CPP, reconhecimento de crime único, pena no mínimo e regime mais brando.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva tanto do roubo como da extorsão, restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/07, dando conta dos bens da vítima subtraídos pelos réus, bem como dos extratos bancários de fls. 43/56 dando conta das transferências via PIX feitas em favor dos acusados.

A autoria é igualmente inconteste.

E isso porque as negativas dos réus, seguidas pelos argumentos defensivos não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e as provas diretas contra eles derivadas, em especial, pelos laudos periciais, testemunhas inquiridas e declarações dos próprios increpados, que nada de exculpatório trouxeram aos autos.

Em seu interrogatório judicial o réu ANDERSON declarou que eu trabalhava registrado, onde conheci Fernando que era hacker, invadia contas e fazia transferências. Conversando com ele, disse sobre minhas dificuldades, em razão da pandemia. Ele me disse que seu eu arrumasse contas bancárias onde ele pudesse fazer transferências das contas que ele hackeava, ele me daria parte do dinheiro. Nisso, eu conhecia a Larissa da região que eu moro. Eu entrei em contato com ela na madrugada do dia dos fatos, ela só me respondeu de manhã. Falei com Caique, que também me deu a conta dele. Larissa falou que a Cibebe poderia emprestar a conta dela também. Não lembro se foi depositado dinheiro na conta da Cibebe, mas na conta da Larissa e do Caique foi depositado. Já fui processado por roubo e tráfico de drogas. Larissa me chamava de Negão. Nunca tinha usado a conta da Larissa antes. No celular da Larissa consta uma conversa sua com ela, onde parece que vc já sabia as contas dela, e pede o aplicativo dela também. Como eu tinha conversado com o Fernando, eu conversei com a Larissa, que me disse em quais bancos ela tinha conta. Eu falei para Larissa que Fernando ia invadir contas bancárias e fazer transferências para conta dela. Não conheço Manuel. Mostrada a fotografia de fls. 125 confirmo que são minhas fotografias. Soube que a vítima me reconheceu através da minha advogada.

Igualmente o réu ABNADAB em juízo declarou que em novembro, meu sobrinho Anderson pediu minha conta emprestada para receber um pagamento. Eu emprestei uma maquininha

para ele, e fui fazer para ele quatro saques. Depois peguei a maquininha dele para usar na minha oficina. Ele sumiu da minha oficina, e eu caí na real no dia 18 de fevereiro, quando os policiais invadiram minha casa, dizendo de um valor que eu tinha recebido. Eu disse que não tinha recebido valor nenhum, se eu tinha emprestado minha conta para alguém, eu disse que tinha emprestado minha conta. Não conheço os demais réus nem a vítima. Tenho 38 anos de idade e nunca fui preso antes. Eu trabalho como mecânico automotivo. Não desconfiei de nada por ele ser parente meu. Fls. 211, mostra a perícia do celular onde consta mensagem da Larissa, no dia 30 de novembro, não tenho conhecimento. Não sei se meu sobrinho usou meu celular para mandar mensagem para alguém. Ele devolveu a máquina em dezembro. Eu ia no banco fazia o saque e ele vinha buscar na oficina. No dia dos fatos, era sábado, eu fui na casa do meu irmão, Amilton, fiquei conversando com ele, de lá fui para pizzaria com minha filha, e de lá fui para minha casa. Amilton é meu irmão e é pai do Anderson.

Por sua vez, a ré CIBELLE em sede policial alegou que não possui nenhuma conta em site de relacionamento Badoo; que acerca do valor de R\$3.030,00 depositados em sua conta bancária por meio de Pix, que tal transação se realizou a pedido de Larissa; desconhece os demais réus. Declarou em juízo que eu emprestei minha conta para Larissa que era minha amiga. Não tinha ciência que era dinheiro sujo, de quadrilha. Eu disse que não conseguiria entregar o dinheiro para ela no mesmo dia, porque estava trabalhando, mas no dia seguinte eu entreguei o dinheiro, era 3000 reais. Ela disse que a conta dela estava bloqueada. Tenho 32 anos de idade e nunca fui processada antes. Somente na delegacia tive ciência que fui reconhecida pela vítima, como sendo a Sabrina. Eu não atendo ligação que não está na minha agenda telefônica. Não conheço o Anderson Trevelato, e se ele me ligou só pode ser através da Larissa. Larissa me disse que é amiga desse Anderson. Não tinha ciência de aplicativo de relacionamento, que tinha minha foto lá. Nunca participei de aplicativo de relacionamento. Larissa me pediu minha conta e meus dados um dia que a gente se encontrou na rua. Quando ela foi buscar o dinheiro, ela foi na parte da tarde na minha casa porque ela sabia que eu estaria em casa.

Por fim, a ré LARISSA, declarou em sede policial em relação as transferências bancárias, apresentou versão contraditória a de Cibelle alegando que não pediu a conta dela emprestada, e nunca recebeu nenhum valor em dinheiro; afirmou possuir duas contas bancárias e desconheceu a transferência de R\$ 3.100,00.

Em juízo declarou que Anderson pediu minha conta dizendo que precisava tirar o dinheiro de uma conta. Ele não me disse que dinheiro era esse e nem de onde vinha. Nego que tenha pedido a conta da Cibelle. Não sei se Cibelle tinha conta em aplicativo de relacionamento. Anderson foi junto comigo sacar o dinheiro, mas não lembro a data. Tenho 28 anos de idade. Nunca fui processada antes. Nego que tenha encontrado Cibele na rua e pedido a conta dela. Não sei onde Cibele mora. Não lembro qual conta eu dei para Anderson, porque eu tenho várias contas. Nunca nem ouvi o nome Fernando. Eu passei os dados dos aplicativos da minha conta, porque eu trabalhava, e se caso ele precisasse. Eu achei estranho os depósitos, e perguntava para ele. Não empresto minha conta para quem não conheço, só para familiares e para o Anderson. Ele não é meu melhor amigo, mas como ele precisava. Não lembro dele ter me ligado na madrugada dos fatos, e de eu ter dito que tinha tomado remédio. Não me lembro de ter fornecido o telefone da Cibele para o Anderson. Há muitos anos atrás eu tinha intimidade com Cibele, de frequentar a casa. Porém atualmente a gente não tinha mais essa intimidade. Ela nunca passou o PIX dela para mim. Não tenho Cibele nas redes sociais. Mostradas as fotografias de fls. 486/488, não conheço essa pessoa.

Pois bem, basta um simples lançar de olhos nas confusas e contraditórias declarações dos réus, para se ter a certeza necessária de que, tentam de todas as formas, isentarem-se da responsabilidade penal que lhes é inerente.

Veja que, de início despeito das negativas dos réus, as provas dos autos são contundentes e falam por si, contrariando de forma clara e objetiva, toda a tese defensiva.

Vale trazer a colação o completo relatório elaborado pela Autoridade Policial, acostado aos autos a fls. 317/331, cujas provas, informações e indícios foram todos

devidamente confirmados sob o crivo do contraditório.

Tanto é assim que conforme laudos periciais acostados aos autos, mais especificamente, fls. 252/254, resta comprovado que justamente na madrugada dos fatos, os réus Anderson e Larissa trocam mensagens pelo aplicativo do celular, passando dados sobre contas bancárias e valores a serem depositados.

Mas não é só. As perícias realizadas nos aparelhos celulares dos réus, comprovam que efetivamente foram feitas três ligações do celular de Anderson para Cibelle, embora ambos neguem tal fato.

Anderson liga para Cibelle, dizendo que tinha um trampo para ela, que de pronto passa seus dados bancários.

Desta forma, as contradições existentes nas falas dos réus fragilizam sobremaneira a possibilidade de serem dadas quaisquer credibilidades a elas, tornando portanto, incontestes a participação de todos eles nos fatos que ora se apuram.

Não se pode crer que os réus estivessem conectados via celular, ao acaso, quando fossem, do nada, reconhecidos pela vítima e acusados da prática de um crime de tamanha gravidade, não tivessem eles efetiva participação nos fatos. Ainda mais quando as partes são desconhecidas e não existem indícios a indicar que a prova acusatória pudesse ter por finalidade única prejudicar os réus, ou mesmo acusá-los falsamente.

Tanto que a vítima, C.R.O., na fase inquisitiva reconheceu a ré Cibelle como a pessoa que se passou por Sabrina no Badoo e o atraiu para a emboscada; reconheceu o réu Abnadab como o assaltante que o levou ao cativado, bem como reconheceu o réu Anderson como o segundo indivíduo que lhe arrebatou e lhe obrigou a adentrar no veículo Monza. Em juízo declarou que através de um site de relacionamento, acabei conhecendo Sabrina Garcia, que na verdade se chamava Cibelle. No dia dos fatos, eu aluguei um veículo e fui ao encontro dela, que ela disse que era suposta residência dela. Eu passei na frente do prédio, vi que passavam casais, crianças e pessoas de idade. Então, estacionei o carro, avisei que eu estava chegando, ela pediu uma foto, eu acabei mandando, ela mandou também. Eu estava de pé em frente da portaria, que estava bem iluminada, ela demorou eu perguntei se ela ia demorar, ela disse que já estava descendo. Nisso eu perguntei ao porteiro se ele conhecia Sabrina, ele disse que não morava ninguém lá. Foi quando fui abordado por dois indivíduos armados, um deles me abraçou pelo pescoço, me deu um soco, e o outro pegou a chave do carro. Um veículo Monza vinho se aproximou, eles me colocaram neste carro, rodaram por cerca de trinta minutos, eu com os olhos vendados, e eles me davam vários socos nas costelas. Eu dizia que não precisava disso que eu ia cooperar, mas mesmo assim eles não paravam de me bater. Ouvi barulho de funk, escutava eles conversando via celular, whatsapp, eles me agrediam para eu fornecer as senhas. Isso era por volta das dez da noite, eles não conseguiam fazer as transferências, por questões bancárias, eu tentava explicar, mas eles me não paravam de me bater. Eles me deixaram sozinho no carro, eu levantei a máscara e vi que tinham prédios, isso já era cerca de duas ou três horas da manhã. Me levaram para um terceiro local, onde subi uma escada, eu estava bem tenso, escutei voz feminina, tinham mais pessoas na casa, eu fui colocado trancado em um quarto. Foi quando eu tirei a venda, e vi que estava na moradia de algum deles, porque tinha roupas. Eu vi o dia clareando, e eles diziam que iam me soltar, mas isso durou até as 14:00 horas do dia seguinte. Eu pedia os documentos do carro, porque era alugado, foi quando eles me levaram perto do carro que eu tinha alugado, e me liberaram, dizendo que se eu reagisse ou fizesse algo, eles me matariam. Depois eu fui na delegacia antissequestro, onde fui chamado várias vezes para fazer reconhecimento. Foi quando eu reconheci os dois réus, Abnadab e Cibebe, os quais reconheço aqui também. Os réus Larissa e Anderson, foram beneficiados em suas contas via PIX. A ré Cibebe era a pessoa que se dizia chamar Sabrina. Fui ressarcido por um dos bancos, no valor aproximado de cinco mil reais. Já o banco Itaú, não me ressarciu, então tive um prejuízo aproximado de 45 mil reais. Fora isso, eles subtraíram dois celulares e dois relógios. O réu Abnadab foi o primeiro que me abordou, todos armados. Mostrada a fotografia de fls. 125, confirmo que reconheci essa pessoa como sendo uma das que me abordou.

Ao contrário do que ocorre com as declarações dos réus, a fala da vítima mostra-se coerente desde o início da instrução probatória, indo de encontro com toda prova pericial colhida nos autos.

Atenta ao relato prestado pela vítima observa-se que os acusados efetivamente praticaram os fatos narrados na denúncia, sendo, pois a condenação de rigor. Acompanhando o entendimento, reiteradamente, apresentado em nossos Tribunais, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é tida como de suma importância e fundamental meio de convencimento.

Assim: "A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (TACRIM-AP-AC- Rel. Celso Limongi-JUTACRIM 94/341).

"Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor" (TACRIM-AP-AC-Rel. Wilson Barreira - RT 737/624).

O irmão do réu ABNADAB, Amilton de Freitas Rodrigues, ouvido em Juízo apenas como informante, declarou que no dia dos fatos meu irmão estava na minha casa. Meu filho Anderson nunca teve envolvimento com nenhum fato criminoso.

O depoimento da testemunha de defesa, irmão de um dos acusados, nada de esclarecedor trouxe aos autos. A uma porque nada presenciou e depois porque não pode ser considerado imparcial, pois pessoa próxima de um dos réus, outra não poderia ser a conduta dela senão tentar inocentá-lo de tão grave acusação.

No tocante ao roubo, houve a subtração, com emprego de grave ameaça, exercida com arma de fogo, em concurso de agentes, dos bens da vítima. Em um segundo momento, a intenção dos agentes, além da subtração dos bens, ainda com emprego de grave ameaça com emprego de arma de fogo, dirigiram-se a obter da vítima indevida vantagem econômica.

Assim, embora as condutas tenham sido praticadas dentro de um mesmo contexto fático, ensejam o reconhecimento de dois delitos diversos, quais sejam, o roubo e a extorsão, em concurso material. Ainda que se tratem de delitos de gênero material, são infrações que não possuem a mesma espécie jurídica, decorrentes de desígnios completamente autônomos.

Lecionando sobre o tema, o autor JULIO FABRINI MIRABETE, na obra CÓDIGO PENAL INTERPRETADO, 7ª edição, editora ATLAS, ao comentar os artigos 157 e 158 do Código Penal, explica que: "Se o agente, após a consumação do roubo, mantém a vítima sob seu domínio, privada de sua liberdade, e a constrange a efetuar um saque bancário, há concurso material entre roubo e extorsão qualificada." (pg. 1089).

Também explica o tema o ilustre Guilherme de Souza Nucci: "A Lei 11.923/2009 criou a figura típica do sequestro relâmpago, inserindo no art. 158, § 3º, do Código Penal, uma circunstância nova de execução do crime de extorsão, bem como a previsão da possibilidade de dois resultados qualificadores (lesão grave e morte). No mesmo parágrafo, houve o aproveitamento para a inclusão de uma qualificadora (crime cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, sendo essa a condição necessária para a obtenção da vantagem econômica), com pena de reclusão, de 6 a 12 anos, e multa, mas também trouxe a figura qualificada pelo resultado, ou seja, se do sequestro relâmpago advier lesão grave, a pena será de reclusão, de 16 a 24 anos; se ocorrer morte, a pena será de reclusão, de 24 a 30 anos. Em primeiro lugar, convém destacar inexistir qualquer conflito aparente de normas ou confusão legislativa pela simples vigência do disposto no art. 157, § 2º, V, do Código Penal ('se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade'). Já sustentávamos anteriormente, conforme se constata nos comentários a esse dispositivo, ser inaplicável a causa de aumento do art. 157, § 2º, V, ao caso do sequestro relâmpago. Para tal situação, seria necessária a tipificação em roubo seguido de sequestro, por ausência de outra figura específica. A partir da inclusão do § 3º o art. 158, passa-se ao tipo preciso de extorsão, cujo constrangimento é voltado à restrição da liberdade da vítima como forma de pressão para a obtenção de vantagem econômica (...)." (Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, editora Forense, 15ª ed., pág. 917).

E não é apenas a doutrina que segue esse entendimento. Eis a jurisprudência de

nossas duas cortes superiores, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA PRATICADOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. É clássica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Precedentes. 2. Ordem denegada." (STF - HC 113900 SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 04.11.2014).

"(...). Na hipótese vertente, verifica-se que o Paciente foi condenado como incurso nas sanções dos crimes de roubo e extorsão, sendo, pois, inaplicável a regra da continuidade delitiva. Embora os delitos de roubo e furto pertençam ao gênero dos crimes contra o patrimônio, não são da mesma espécie, razão pela qual não se configura hipótese de crime único ou continuidade delitiva, mas sim o concurso formal ou material. Assim, na esteira da orientação jurisprudencial do Pretório Excelso e do Superior Tribunal de Justiça, crimes da mesma espécie são aqueles previstos no mesmo dispositivo legal, isto é, que possuem o mesmo tipo fundamental, abrangendo as formas simples, privilegiadas e qualificadas, tentadas ou consumadas. (...). Ante o exposto, DENEGO a ordem" (STJ HC 162.862 SP, Rel. Min^a Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 08.05.2012).

Tal a hipótese dos autos. Os agentes, mantendo a vítima subjugada, subtraíram seus pertences, e ainda, constrangeram-na a fornecer senhas, de modo que incorreram nas penas dos crimes de roubo e extorsão, em concurso material. Quanto às qualificadoras, que o crime de roubo foi praticado em concurso de agentes é circunstância cristalina nos autos, seja pela dinâmica dos acontecimentos ou declarações da vítima firmes no sentido.

Referente ao roubo com emprego de arma de fogo restou igualmente comprovada, pelas palavras da vítima firmes no sentido.

A despeito de não ter havido apreensão da arma, o relato da vítima foi firme no sentido de que os réus estariam armados no momento do assalto.

Aliás, reiterada a jurisprudência no sentido de que a apreensão e perícia da arma é dispensável para o reconhecimento da causa de aumento, quando firme a palavra da vítima: "EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RHC. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Recurso desprovido". (RHC 103544/DF, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, STF, julgado em 18/05/2010, DJe 10/06/2010). "A configuração da qualificadora do emprego de arma de fogo não se mostra imprescindível a apreensão do objeto utilizado pelo agente para amedrontar a vítima, se existe certeza, fornecida por prova testemunhal, de que o réu efetivamente, dele se utilizou. Jurisprudência dominante no TACRIM - SP" (TACRIM-SP-AC 1.044.529-8 - Rel. Renato Nalini).

O mesmo, contudo, não se pode dizer quanto à agravante prevista no inciso V do referido artigo legal. Na presente circunstância, resta evidente que a privação da liberdade da vítima se deu para que os agentes alcançassem a consumação do crime de extorsão. A vítima permaneceu em poder dos agentes, até que as transferências bancárias fossem realizadas.

Tanto é assim que consta na denúncia, previsão expressa acerca da qualificadora prevista no artigo 158, §3º do Código Penal, exatamente a que prevê pena mais grave quando o crime de extorsão é cometido mediante restrição da liberdade da vítima. E na presente circunstância a restrição da liberdade da vítima, para prática do crime de extorsão restou bem comprovada nos autos, prescindindo portanto, de

maiores divagações a respeito. Tanto a vítima permaneceu em poder dos agentes por mais de um dia, com sua liberdade restringida, de forma desnecessária, apenas levando a aumentar seu temor e risco concreto.

Trata-se de crimes de roubo com majorantes, isto é, pelo concurso de agentes, e emprego de arma (artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º A, inciso I), e extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima e com causas de aumento pelo concurso de pessoas e emprego de arma (artigo 158, §§1º e 3º, do Código Penal). Passo a dosar a pena.

Atenta aos ditames do artigo 59 do Código Penal, dolo normal à espécie. Verifico que os réus ABNADAB, CIBELLE e LARISSA são primários e não ostentam antecedentes criminais, assim nesta primeira fase, fixo a pena base no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, para o roubo, e 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para a extorsão qualificada. O réu ANDERSON é reincidente específico e reincidente num furto, conforme certidões de fls. 356/358. Assim, aumento suas penas base em 1/6, qual seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa, para o roubo, e 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, para a extorsão qualificada.

Verifico que incidem sobre o crime de roubo duas causas de aumento, referentes ao concurso de pessoas, e ao emprego de arma de fogo. Sendo assim, atenta aos ditames do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, limitar-me-ei a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente. Dessa forma, aumento a pena do réu em 2/3, com fulcro no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa para os réus ABNADAB, CIBELLE e LARISSA, e a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, para o réu ANDERSON.

Quanto ao crime de extorsão, verifico que foi cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma, causas de aumento tipificadas no artigo 158, §1º, do Código Penal. Não há que se falar em não aplicação da causa de aumento de pena, por se tratar de extorsão qualificada. O que se verifica na verdade é falta de técnica legislativa, como se vê na seguinte decisão do STJ: "PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 158, §§ 1º E 3º, DO CP. CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. POSSIBILIDADE. O § 3º do art. 158 do CP, introduzido pela Lei n. 11.923/2009, qualifica o crime de extorsão quando cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, passando a pena de reclusão a ser de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente. A Lei n. 11.923/2009 não cria um novo delito autônomo, chamado de "sequestro relâmpago", sendo apenas um desdobramento do tipo do crime de extorsão, uma vez que o legislador apenas definiu um modus operandi do referido delito. Tendo em vista que o texto legal é unidade e que as normas se harmonizam, conclui-se, a partir de uma interpretação sistemática do artigo 158 do Código Penal, que o seu § 1º não foi absorvido pelo § 3º, pois, como visto, o § 3º constitui-se qualificadora, estabelecendo outro mínimo e outro máximo da pena abstratamente cominada ao crime; já o § 1º prevê uma causa especial de aumento de pena. Dessa forma, ainda que topologicamente a qualificadora esteja situada após a causa especial de aumento de pena, com esta não se funde, uma vez que tal fato configura mera ausência de técnica legislativa, que se explica pela inserção posterior da qualificadora do § 3º no tipo do artigo 158 do Código Penal, que surgiu após uma necessidade de reprimir essa modalidade criminosa. Em circunstância análoga, na qual foi utilizada majorante prevista topologicamente em parágrafo anterior à forma qualificada, tal como na hipótese dos autos, esta Corte Superior decidiu que, sendo compatível o privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal com as hipóteses objetivas de furto qualificado - entendimento proferido no Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.193.194/MG -, mutatis mutandi, não há incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno. No presente caso, ficando claramente comprovada

a utilização da arma pelos acusados para o cometimento do crime, bem como que ambos agiram em comunhão de vontades, praticando os crimes ora em análise, não há como se afastar o fato dos delitos terem sido praticados em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, devendo incidir a causa de aumento prevista no § 1º do art. 158 do CP. Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz - considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias - aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo. No presente caso, apesar das circunstâncias judiciais terem sido consideradas favoráveis em relação aos recorridos, foram praticados mais de 10 crimes de extorsão qualificada pela restrição da liberdade das vítimas (art. 158, § 3º, do CP), contra pessoas diferentes, com violência ou grave ameaça, o que justifica a aplicação da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP). Recurso especial provido." (REsp 1353693/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016)

"HABEAS CORPUS. ART. 155, § 1.º E § 4.º, I E IV, C.C. ART. 71, DO CÓDIGO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. VIA INADEQUADA. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA TENTADA. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. NÃO CONHECIMENTO. (...) 2. A causa de aumento prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminoso em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. Tal entendimento revela, mutatis mutandis, a posição firmada por este Sodalício no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.193.194/MG, de minha Relatoria, no qual afigurou-se possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2.º do art. 155 do Código Penal nos casos de furto qualificado (CP, art. 155, § 4.º), máxime se presentes os requisitos. (...) (HC 306.450/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014)"

Assim sendo, aumento a pena do crime de extorsão em mais 1/3, perfazendo 08 (oito) anos de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa para os réus ABNADAB, CIBELLE e LARISSA, e 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, para o réu ANDERSON.

Somadas as penas na forma do artigo 69, do Código Penal, pois trata-se de concurso material de crimes, torno-a definitiva em 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa para os réus ABNADAB, CIBELLE e LARISSA, e 17 (dezessete) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, para o réu ANDERSON.

O dia multa será fixado no valor mínimo legal, ante a falta de motivação para estabelecê-lo em valor diverso.

Os condenados, iniciarão o cumprimento da reprimenda em regime fechado, e isso porque, praticaram crime de natureza grave, e delito de tal ordem, se cumpre necessariamente, em regime fechado (JUTACrim 94/334; Revista de Julgados e Doutrina do TACrim 16/145).

Neste sentido também: "Quem pratica crime de roubo à mão armada demonstra audácia e temilidade, características de personalidade que recomendam a imposição de um período de segregação carcerária mais rigorosa no regime prisional fechado" (TACrim, Ap.918.023/1 - São Paulo, 2ª Câmara, rel. juiz Ricardo Lewandowski, j.26.1.95).

Ademais, este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica ante a gravidade do delito cometido pelos réus, em especial ante o fato de tratar-se de roubo, praticado em concurso de pessoas e com o uso de arma, meio executório este que implicou numa maior exposição da vítima ao perigo real. A sociedade está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, em especial, ante a abundância de delitos contra o patrimônio praticados cada vez de modo mais

frio e arrojado.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar ABNADAB FREITAS RODRIGUES, CIBELLE NASCIMENTO LINO e LARISSA APARECIDA DE SOUZA, a cumprirem, em estabelecimento adequado, e em regime inicial fechado, a pena de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, e artigo 158, §§ 1º e 3º, em concurso material, todos do Código Penal, e ANDERSON ALEXANDRE TREVELATO, a cumprir, em regime fechado, a pena de 16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, como incurso nas penas dos artigos 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, e artigo 158, §§ 1º e 3º, em concurso material, todos do Código Penal.

A espécie de delito praticado, com emprego de violência e grave ameaça à pessoa, vedam quaisquer substituições ou favores legais ao condenado. Mesmo porque o escopo do legislador não foi beneficiar agentes que não se privam em praticar crimes violentos, de maneira que, qualquer outra forma de cumprimento de pena, que não seja privativa de liberdade em regime fechado, mostrar-se-ia, demasiado tênue como forma de repressão e retribuição.

Deixo ainda de conceder aos condenados ABNADAD e ANDERSON o direito de aguardarem o trânsito em julgado desta em liberdade porque cometeram crime grave, e responderam a todo o processo presos, assim devendo permanecer, ainda mais agora, diante de uma sentença penal condenatória de primeiro grau, estando pois presentes os requisitos da prisão preventiva. Ressalte-se a sequência de crimes contra o patrimônio que vem sendo praticados em nossa Capital.

Assim, a fim de assegurar a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, presentes ainda os requisitos da prisão preventiva, não concedo aos condenados ABNADAD e ANDERSON o direito de recorrerem em liberdade.

Já as condenadas CIBELE e LARISSA foram soltas no curso do processo, compareceram a todos os atos para os quais foram chamadas, de maneira que, com relação a elas, concedo o direito de recurso em liberdade.

Deixo por fim de aplicar os efeitos imediatos da detração, porque o regime fechado não se deu unicamente em razão do tipo de crime. No sentido: Apelação nº 0016847-49.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes SIDNEI VALADARES ARAUJO, PEDRO DA SILVA AZEVEDO, DIEGO FERNANDES DAS DORES e LORRAINE CAROLINE ALVES CORTEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso do réu Pedro por ausência de interesse recursal e NEGARAM PROVIMENTO aos recursos dos demais réus, com determinação. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA (Presidente) e RICARDO TUCUNDUVA Ementa: "RECURSO - trancamento da ação penal em relação a um dos réus reconhecida a litispendência - ausência de interesse recursal - não conhecimento do recurso de Pedro. NULIDADE - adotado rito da lei especial que prefere o rito ordinário - previsão legal - ausência de prejuízo - preliminar afastada. NULIDADE - interceptação telefônica - alegada ilegalidade das interceptações telefônicas por se tratar de medidas excepcionais - legalidade das informações - ausência de transcrição das conversas interceptadas - disponibilizado o acesso da mídia às partes - longo lapso temporal da interceptação necessário para comprovar a estabilidade da associação - ausência de irregularidades - preliminares afastadas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - materialidade e autoria comprovadas pelo depoimento dos policiais, que individualizaram a função de cada um dos réus na associação e demonstraram a permanência e estabilidade da mesma - manutenção da condenação dos apelantes. PENAS - base acima do mínimo dada a natureza da droga comercializada pela associação - uso de argumento não utilizado na r. sentença - diferença entre fato processual e fato penal - proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal - possibilidade de alteração no tocante à profundidade - princípio do tantum devolutum quantum appellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados - restrição existente tão

somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus - precedentes das Cortes Superiores - aumento na segunda fase pela reincidência para um dos réus - regime fechado mantido ante a maior culpabilidade dos agentes, na forma do art. 33, § 3º, CP - descabimento da detração porque o regime não foi fundada apenas no quantum de pena, mas sim nas circunstâncias do crime - improvimento dos demais recursos.”

Além disso não se tem notícias, neste Juízo de Conhecimento acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários ao reconhecimento do benefício, vale dizer, não consta nos autos, atestado de conduta carcerária, imprescindível à concessão da progressão.

Recomendem-se os réus ABNADAD e ANDERSON no estabelecimento prisional que se encontram recolhidos.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de agosto de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE
(Juíza de Direito)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA